

<제15장 부당노동행위.제02절 불이익취급>

[기출][2][2015-1]사내 무단 유인물 배포를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급 부당노동행위 성립 여부

《[문제1] 근로자 甲은 A회사에 입사하여 근무하던 중 2015년 3월 A회사의 노동조합의 조합장 선거에 입후보하였다. 노동조합의 조합장 선거에는 근로자 甲을 비롯하여 총 4명이 입후보하여 선거운동을 진행하였으나, 선거운동과정에서 근로자 甲은 조합장에 당선될 가능성이 없음을 알고 스스로 후보를 사퇴하였다.

그런데 근로자 甲은 다른 후보자가 자신의 사퇴이유를 왜곡하여 선거운동에 이용하고 있다는 사실을 알고 이를 바로잡기 위하여 A회사의 승인을 받지 아니한 채, 직접 작성한 300여 매의 유인물을 점심시간을 이용하여 조합원들에게 배포하였다. 이후 A회사는 근로자 甲의 행위가 단체협약 제10조에 위반되고, 징계해고 사유를 규정하고 있는 취업규칙 제92조(단체협약 제50조와 동일)에 해당한다고 보아 근로자 甲을 징계해고하였다.

「단체협약 제10조(조합활동의 사전승인)」

• 노조는 회사구내에 있어서 게시 혹은 인쇄물의 첨부 및 배부토록 할 때는 1일 전에 회사의 승인을 얻어야 한다.

「단체협약 제50조(징계해고사유)」 및 「취업규칙 제92조(징계해고사유)」

• 회사 내에서 무단으로 문서, 도서 등의 배포나 부착 또는 시위, 집회의 선동, 유언비어 살포 등의 행위

근로자 甲은 A회사가 징계해고한 것은 정당한 조합활동을 이유로 한 불이익취급의 부당노동행위라고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (50점)》

<문제1> 사내 무단 유인물 배포를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급 부당노동행위 성립 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 근로자 甲은 노동조합 조합장 선거와 관련하여 회사의 사전승인을 받지 않고 유인물을 배포하였다는 이유로 단체협약 및 취업규칙 위반을 근거로 징계해고를 당하였고, 이에 대하여 정당한 조합활동을 이유로 한 불이익취급의 부당노동행위라고 주장하고 있다. 쟁점으로 <근로자 甲의 유인물 배포행위가 정당한 조합활동에 해당하는지>, <이를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급의 부당노동행위 성립 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논한다.

II. 징계해고의 정당성

1. 징계권의 한계

- 사용자의 징계권은 기업질서 유지 위한 고유의 권한이긴 하나, 이는 무제한적인 것이 아니며 정당한 이유가 있어야 행사할 수 있다. 특히, 근로자의 징계 사유가 노동조합 활동과 관련된 경우, 사용자의 징계권 행사는 근로자의 단체 활동권을 침해하지 않도록 엄격하게 제한된다. 징계가 정당성을 갖기 위해서는 ① 징계 사유의 정당성, ② 징계 양정의 정당성, ③ 징계 절차의 정당성을 모두 충족해야 한다.

2. 노동조합 활동에 대한 징계의 정당성 판단

- 근로자의 노동조합 활동에 대한 사용자의 징계는 근로자의 정당한 단결권 행사를 위축시킬 수 있으므로, 해당 활동이 정당한지 여부를 먼저 판단해야 한다. 정당한 조합 활동은 사용자에게 피해를 주었더라도 원칙적으로 징계의 대상이 될 수 없다.

(1) 단체협약 등에 규정된 합리적 제한 규정을 위반한 경우

- 단체협약이나 취업규칙은 회사의 시설 내에서의 조합 활동에 대하여 사용자의 시설 관리권을 보장하는 범위 내에서 합리적인 제한을 둘 수 있다. 이러한 합리적인 제한 규정(사전 승인, 시간, 장소 제한 등)을 위반한 경우, 그 위반의 정도가 경미하다면 정당성이 상실되지 않지만, 중대한 위반이거나 회사의 시설 관리권 및 기업 질서에 심대한 지장을 초래한 경우에는 정당성이 부정되어 징계 사유가 될 수 있다.

(2) 사용자의 시설관리권 · 사업 운영에 심대한 지장을 초래하는 경우

- 조합 활동의 내용이나 방법이 사용자의 시설 관리권을 침해하거나, 생산 활동에 지장을 초래하는 정도가 통상적으로 용인되는 범위를 현저히 벗어난 경우에는 정당성을 상실하여 징계 사유가 될 수 있다.

(3) 기타 사회 상규상 허용될 수 없는 행위

- 조합 활동의 일환이라 하더라도, 폭력, 파괴, 명예훼손 등과 같이 사회 상규상 허용될 수 없는 불법적인 행위에 해당하는 경우에는 정당성이 부정된다.

3. 유인물 배포 행위의 정당성 판단

- 유인물 배포는 조합 활동의 자유로운 의사 표현 수단으로서 중요한 정당한 조합 활동의 한 형태이다. 유인물 배포 행위의 정당성 여부는 ① 배포의 목적, ② 배포물의 내용, ③ 배포 시기, ④ 배포 장소 및 방법, ⑤ 사전 승인 조항의 효력 등을 종합적으로 고려하여 판단된다.

(1) 배포의 목적

- 배포의 목적이 근로조건의 개선, 조합의 단결 등 순수한 조합 활동을 위한 것이라면 정당성이 인정된다. 순수한 조합장 선거운동은 정당한 목적에 해당한다.

(2) 배포물의 내용

- 내용이 객관적 사실에 반하거나, 허위 사실을 유포하여 사용자의 명예를 훼손하거나, 공공연하게 비방하는 등의 내용이라면 정당성이 부정된다.

(3) 배포 시기

- 근무시간이 아닌 시간(휴게시간, 비번시간)에 배포된 경우에는 원칙적으로 정당성이 인정된다. 근무시간에 이루어진 경우에는 근로제공 의무 불이행에 해당하여 정당성이 부정될 가능성이 높다. 점심시간이나 휴게시간과 같은 근로시간에 포함되지 않는 시간은 시기적으로 정당성이 인정된다.

(4) 배포 장소

- 회사 구내에서 이루어진 경우에도, 생산 활동에 지장을 주거나 사용자의 시설 관리권에 중대한 침해를 초래하지 않는 한 정당성이 인정된다.

(5) 배포 방법

- 배포 방법이 폭력적이거나 강압적이어서 다른 근로자의 자유를 침해하거나, 정상적인 업무 수행에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 정당성이 부정된다.

(6) 사전 승인 조항의 효력

- 단체협약이나 취업규칙에 유인물 배포의 사전 승인 규정이 있는 경우, 그 규정이 노동조합 활동의 자유를 침해하는 부당한 규정은 아닌지 검토하여야 한다. “판례”는 원칙적으로 사전 승인 규정이 정당하다고 보지만, 그 위반이 곧바로 정당성을 상실시키는 것은 아니라고 본다. 즉, 승인을 받지 않았더라도 유인물 배포의 내용, 방법, 시기 등이 정당하다면 징계는 부당할 수 있다.

III. 부당노동행위 해당 여부

1. 부당노동행위의 개념

- 부당노동행위는 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조"에 규정된 사용자의 부당한 단체 활동 침해 행위를 의미한다. 이는 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위한 제도로, 위반 시 행정적(노동위원회 구제) 및 형사적 제재를 받는다.

2. 불이익 취급의 성립 요건

- 불이익취급은 근로자가 노동조합에 가입하거나 조직 또는 정당한 단체행동에 참여했다는 이유로 사용자가 그 근로자에게 해고 등 불이익을 주는 행위를 말한다. 성립 요건은 다음과 같다.

(1) 근로자의 노동조합 활동 또는 정당한 단체행동

- 해당 활동이 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 위배되어 정당성을 상실하지 않아야 부당노동행위의 성립 요건이 된다.

(2) 사용자의 불이익 조치

- 해고, 징계 등 근로자에게 불이익을 주는 사용자의 조치가 있어야 한다.

(3) 부당노동행위 의사(부당노동행위성)

- 사용자에게 노동조합 활동을 이유로 근로자에게 불이익을 주려는 차별 의사(반조합적 의사)가 존재해야 한다. 이는 사용자에게 징계권을 행사할 만한 정당한 경영상의 목적이 있었는지 여부와, 징계의 내용이 노동조합 활동을 위축시키려는 동기에서 비롯되었는지 여부를 종합적으로 판단하여 추정된다.

3. 정당한 조합 활동의 범위

- 부당노동행위의 성립 요건으로서 정당한 조합 활동은 형사법상 면책되는 정당행위의 범위보다 넓다. 노동조합 활동이 형식적으로는 단체협약이나 취업규칙에 위반되더라도, 그 위반의 정도가 경미하고 활동의 본질적 목적이 정당하며 사용자의 기업 질서에 미치는 영향이 미미하다면, 여전히 부당노동행위 구제 절차에서는 정당한 조합 활동으로 인정될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 유인물 배포 행위의 정당성 판단

(1) 목적

- 甲은 다른 후보자가 자신의 사퇴이유를 왜곡하여 선거운동에 이용하고 있다는 사실을 알고 이를 바로잡기 위하여 유인물을 배포하였다. 이는 조합 내부의 선거 과정에서 사실관계를 바로잡으려는 목적이므로 정당한 노동조합 활동의 일환으로 볼 수 있다.

(2) 내용

- 사안에 유인물 내용의 구체적인 명예훼손 여부는 명시되어 있지 않으나, 사퇴이유를 왜곡한 것을 바로잡기 위하여라는 점에서 단순히 허위 사실 유포나 비방 목적이라고 단정하기 어렵다. 만약 내용이 객관적인 사실을 토대로 한 것이라면 더욱 정당성이 인정된다.

(3) 시기

- 점심시간을 이용하여 배포하였다. 이는 업무 외 시간이므로, 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 이루어졌다고 볼 수 있다.

(4) 방법 및 장소

- 유인물 300여 매를 조합원들에게 배포하였다. 물리적인 강제나 폭력은 없었으며, 배포 장소(회사 구내)도 통상적인 조합활동 장소로 볼 수 있다.

(5) 사전 승인 조항 위반 여부

- 단체협약 제10조는 '회사 구내에 있어서 게시 혹은 인쇄물의 첨부 및 배부토록 할 때는 1일 전에 회사의 승인을 얻어야 한다'고 규정하고 있다. 甲은 A회사의 승인을 받지 않았으므로 단체협약상 사전 승인 규정을 위반한 것은 사실이다.

2. 징계해고의 정당성 판단

(1) 사전 승인 위반의 의미

- "판례"는 유인물 배포의 사전 승인 조항이 있다고 해도, 그 위반이 곧바로 징계사유가 되거나 징계가 정당화되는 것은 아니라고 본다. 중요한 것은 유인물 배포 행위 자체가 사용자의 시설관리권이나 업무 질서에 대한 중대한 침해를 야기했는지 여부이다.

(2) 침해 정도 분석

- 甲의 유인물 배포는 점심시간에 이루어졌고, 특정 개인의 명예훼손이 아닌 조합 선거 관련 왜곡된 사실을 바로잡기 위함이었다. 300여 매의 유인물 배포가 회사의 생산 활동이나 업무 질서에 심각한 혼란이나 중대한 지장을 초래했다고 보기는 어렵다. 또한 시위, 집회의 선동, 유언비어 살포와 같은 취업규칙 제92조의 다른 징계해고 사유와 동일시하기에는 그 행위의 중대성이 떨어진다고 볼 수 있다. 따라서 단체협약 제10조 위반만을 이유로 한 징계해고는 징계 양정의 측면에서 과도하다고 볼 가능성이 높다. 유인물 배포 자체가 정당성을 상실할 정도로 사용자의 사업 운영에 심각한 방해를 주지 않았다고 판단될 경우, 징계해고는 정당성을 갖기 어렵다.

3. 부당노동행위 해당 여부

- ❶ 甲의 유인물 배포는 조합장 선거 과정에서 부당한 개입을 바로잡으려는 목적으로 이루어진 정당한 노동조합 활동의 일환으로 볼 수 있다. ❷ A회사가 이 정당한 조합활동을 이유로 甲에게 해고라는 불이익을 주었으므로, 부당노동행위의 불이익취급에 해당할 가능성이 높다. ❸ A회사가 징계해고의 명분으로 단체협약 및 취업규칙 위반을 내세웠지만, 그 실질이 정당한 조합활동에 대한 보복적 성격을 띠면 부당노동행위로 인정될 수 있다. 특히, 유인물 배포로 인한 회사의 업무 방해 정도가 경미하다면, A회사의 징계해고는 정당한 조합활동을 위축시키려는 부당노동행위 의사에서 비롯된 것으로 추정될 수 있다.

V. 결론

- 근로자 甲의 유인물 배포 행위는 조합장 선거 과정에서 왜곡된 사실을 바로잡으려는 정당한 노동조합 활동의 목적을 가지고 있었으며, 점심시간에 이루어져 업무에 중대한 지장을 초래했다고 보기도 어렵다. 비록 단체협약상의 사전 승인 조항을 위반하였으나, 이러한 위반만으로 곧바로 징계해고의 정당성이 인정되기는 어렵다. "판례"는 사전 승인 없는 유인물 배포라도 그 내용, 시기, 방법 등이 사용자에게 중대한 피해를 주지 않았다면 정당성을 인정한다. 따라서 甲의 유인물 배포 행위는 정당한 조합활동으로 인정될 가능성이 매우 높으며, 이를 이유로 A회사가 甲을 징계해고한 것은 정당한 노동조합 활동에 대한 불이익취급으로서 부당노동행위에 해당할 것으로 판단된다. 근로자 甲의 주장은 타당하다.